

Số: 3427/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập cụm công nghiệp Yên Hợp 2,
xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Kết luận số 388-KL/TU ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Yên Hợp 2 tại Biên bản họp ngày 10 tháng 8 năm 2026; Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 5013/TTr-SCT ngày 18 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cụm công nghiệp Yên Hợp 2, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Yên Hợp 2.
- Địa điểm: xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.
- Diện tích: 75 ha với ranh giới, vị trí (có bản đồ vị trí, ranh giới kèm theo):
 - + Phía Bắc giáp đất nông nghiệp và khu dân cư.
 - + Phía Đông giáp đất nông nghiệp và sông Hồng.

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp và khu dân cư.

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, khu dân cư và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Chủ yếu là đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm, cụ thể:

Stt	Loại đất	Diện tích (ha)	Tỷ lệ (%)
1	Đất rừng sản xuất (RSX)	45,26	60,35
2	Đất trồng cây lâu năm (CLN)	11,36	15,15
3	Đất ở tại nông thôn (ONT)	6,82	9,09
4	Đất trồng lúa (LUC)	5,32	7,09
5	Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)	1,50	2,00
6	Đất trồng cây hằng năm khác (HNK)	1,47	1,96
7	Đất sông, suối (SON)	1,24	1,65
8	Đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD)	1,13	1,51
9	Đất giao thông (DGT)	0,90	1,20
	Tổng cộng	75,00	100,00

(Ranh giới, diện tích thực tế sẽ được xác định cụ thể theo hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quyết định cho thuê đất được cấp thẩm quyền phê duyệt).

5. Ngành nghề hoạt động chủ yếu:

- Chế biến nông, lâm, thủy sản;
- Chế biến khoáng sản;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Sản xuất điện, nước;
- Chế tạo, lắp ráp và sửa chữa cơ khí, điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến công nghệ cao;
- Sản xuất hóa chất;
- Sản xuất hàng tiêu dùng;
- Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ;
- Các ngành, nghề khác phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: **Công ty cổ phần PH GREEN**

- Mã số doanh nghiệp 5200965533, đăng ký lần đầu ngày 20/3/2026 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai;

- Địa chỉ trụ sở chính: MG2-16, tổ dân phố Nguyễn Thái Học 13, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai;

7. Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào cụm công nghiệp gồm san nền, giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nhà máy xử lý nước thải tập trung), chiếu sáng, cây xanh, khu hành chính - dịch vụ - kỹ thuật theo QCVN 01:2021/BXD. Dự kiến cơ cấu sử dụng đất:

Stt	Loại đất	Tỷ lệ theo QCVN 01:2021/BXD (%)	Tỷ lệ dự kiến (%)	Quy mô (ha)
1	Đất công nghiệp (xây dựng nhà máy, kho tàng...)	≤ 70	70,0	52,50
2	Đất hạ tầng kỹ thuật	≥ 1	2,0	1,50
3	Đất cây xanh - mặt nước	≥ 10	15,0	11,25
4	Đất giao thông	≥ 10	13,0	9,75
	Tổng cộng		100,0	75,00

8. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư: **625.200.000.000 đồng** (Sáu trăm hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp 93.780 triệu đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư; vốn vay ngân hàng 531.420 triệu đồng, chiếm 85% tổng mức đầu tư.

9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 23 tháng kể từ ngày có Quyết định thành lập cụm công nghiệp.

10. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 2. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Công ty cổ phần PH GREEN:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Bảo đảm vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động hợp pháp để thực hiện dự án theo đúng cơ cấu nguồn vốn và tiến độ tại hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp; thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Xuân Ái thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di chuyển mồ mả; hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung trước khi tiếp nhận các dự án thứ cấp vào hoạt động.

d) Chỉ triển khai thực hiện dự án trong phạm vi, ranh giới, tọa độ cụm công nghiệp theo bản đồ vị trí, ranh giới kèm theo Quyết định này; đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng trong quá trình thi công (nếu có) theo quy định của pháp luật.

đ) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không để xảy ra ô nhiễm môi trường; tạo sự đồng thuận của người dân, không để phát sinh khiếu kiện; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh kinh tế trong cụm công nghiệp.

e) Triển khai dự án bảo đảm tiến độ quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định này; trường hợp không hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ mà không có lý do chính đáng thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc bãi bỏ Quyết định thành lập cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP.

g) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (các khoản thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác) theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các cơ quan:

a) Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp Yên Hợp 2; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

b) Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, quốc phòng, an ninh cho chủ đầu tư theo quy định. Công an tỉnh thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh kinh tế trong cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ.

c) Ủy ban nhân dân xã Xuân Ái quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII phối hợp kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc thường xuyên trong

quá trình triển khai thực hiện Quyết định này. Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề việc triển khai thực hiện Quyết định đảm bảo các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Ái; Giám đốc Công ty cổ phần PH GREEN và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan tại Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần PH GREEN;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh